

Nr. 27 Besprechung im Reichsjustizministerium vom 1. Februar 1938

R 3001/21038, Bl. 266–267 Vermerk des LGD Schafheutle/RJuM

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsjustizministerium

[STELLUNG DER POLIZEI IM KÜNFTIGEN STRAFVERFAHREN]

Eilt sehr

Am 1. Februar 1938 hat unter Vorsitz des Herrn Ministerialdirigenten Geheimrat Dr. Schäfer eine Besprechung mit den Herren Ministerialrat Hoche und Ministerialrat Dr. Zindel vom Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern über die Beteiligung der Vertreter des Reichsministeriums des Innern an der zweiten Lesung der Strafverfahrensordnung stattgefunden¹. [...]

Herr MinRat Dr. Zindel führte über die Stellungnahme der Polizei zum Entwurf der Strafverfahrensordnung aus:

In den letzten Jahren seien wiederholt in den Kreisen der Polizei radikale Vorschläge über die Stärkung des Einflusses der Polizei auf das Vorverfahren geäußert worden. Ein noch in den letzten Wochen vertretener Vorschlag sei dahin gegangen, vor das vom Staatsanwalt zu führende Vorverfahren² eine Art polizeiliches Vorverfahren zu setzen, das der Aufklärung der Straftat gewidmet sei und das die Staatsanwaltschaft erst bei Anklagereife übernehmen solle. Vorschläge dieser Art seien aber zurückgestellt worden, da die Polizei anerkenne, daß das gesamte Vorverfahren unter einheitlicher Leitung stehen müsse. Wenn die Polizei solche Wünsche nach Verstärkung ihres Einflusses zurückstelle, müßten aber andererseits an den Entwurf drei Mindestanforderungen gestellt werden: 1. Die Vorschriften der Strafverfahrensordnung dürfen diejenige Tätigkeit der Polizei nicht berühren, die nicht die Aufklärung und Verfolgung einer bestimmten Tat zum Gegenstand habe. Die Schaffung der Rechtsgrundlagen für die allgemeine polizeiliche Tätigkeit müsse einem Polizeiverwaltungs-gesetz überlassen werden, das in Vorbereitung sei³. Von diesem Standpunkt aus müsse die Polizei gegen die Regelung der Feststellungshaft (§ 207 StVO⁴) Bedenken geltend machen. Die Feststel-

¹ Mit Schreiben an den RJuM vom 20. 1. 1938 hatte der RIM als seinen und des RFSSChDP Vertreter für die Große Strafprozeßkommission, welche ab Frühj. 1938 die neue Strafverfahrensordnung (StVO) in zweiter Lesung beraten sollte, den Polizeipräs. Rudolf Klaiber in Stuttgart benannt, außerdem sich von Fall zu Fall „für die Behandlung bestimmter grundsätzlicher Fragen“ die Entsendung des MR Hoche (Abt. I), MR Zindel (Gestapa) sowie des Reichskriminaldir. Nebe Vorbehalten und eine Vorbesprechung mit diesen angeregt; R 3001/21038, Bl. 265. Schafheutle hatte daraufhin am 25. 1. telefon. zur Besprechung eingeladen. Allgemein zu den Verhandlungen über eine Neugewichtung der Rolle der Polizei im Zuge der Strafprozeßreform s. GRUCHMANN, Justiz, S. 1018–1032, zu dieser Besprechung und ihren Folgen 1021f. Teilabdruck des Sitzungsvermerks: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSIII. Abt., Bd. 1, S. XIII f.

² Zu der in der neuen StrafverfahrensO beabsichtigten Aufwertung des StA zum „Herrn des Vorverfahrens“ s. ARH IV, Nr. 93 Ziff. II A.

³ Das PolizeiverwaltungsG, zeitweise auch als „Dt. PolizeiO“ angekündigt, wurde nie erlassen. Eine verbindliche Kodifizierung des Handlungsrahmens der ns. Polizei hätte fraglos ihrem Selbstverständnis widersprochen, als Vollzugsorgan zur Säuberung und Sauberhaltung der „Volksgemeinschaft“ allein an die jeweiligen Vorgaben der Staatsführung gebunden zu sein; s. V. GÖTZ, Polizei und Polizeirecht, in: DT. VERWALTUNGSGESCHICHTE IV, S. 1017–1031, hier 1029f.

⁴ StVO i.d. F. 1. Lesung vom Okt. 1937, § 207 *Feststellungshaft*: „[1] Der Staatsanwalt und die Polizei können einen Unbekannten zur Feststellung seiner Person vorläufig in Haft nehmen, wenn begründeter Verdacht besteht, daß er in einem Strafverfahren als Beschuldigter oder zur Vollstreckung einer Strafe oder einer sichernden Maßregel gesucht wird.“

lungshaft sei eine typisch polizeiliche Angelegenheit, da sie außerhalb eines konkreten Strafverfahrens stehe. Sie dürfe, wenn sie nicht ihren Zweck verfehlen soll, nicht an die Höchstgrenze von vier Wochen gebunden sein. Die Polizei müsse auch darauf dringen, daß die Ablehnung eines Haftbefehls durch den Richter es der Polizei nicht verwehre, aus allgemeinen polizeilichen Gründen, die mit dem vom Richter verneinten Tatverdacht nicht zu tun haben, die Schutzhaft zu verhängen⁵. Diesem Standpunkt müsse auch bei der Formulierung der Einzelbestimmungen Rechnung getragen werden.

2. Die Polizei anerkenne, daß der Staatsanwalt schon vom Beginn der Ermittlungen an Träger des Ermittlungsverfahrens sei. Die Stellung der Polizei gegenüber der Staatsanwaltschaft dürfe aber nicht nach dem Muster der alten StPO geregelt werden. Die Polizei könne sich nicht mehr als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft bezeichnen lassen. Dieser Ausdruck sei vor allem für die organisierte Kriminalpolizei, also das Reichskriminalpolizeiamt, die Kriminalpolizeileitstellen, Kriminalpolizeistellen und Kriminalabteilungen der allgemeinen Polizei nicht mehr tragbar⁶. Das Weisungsrecht der Staatsanwaltschaft dürfe gegenüber der organisierten Kriminalpolizei nicht so weit gehen wie gegenüber den Gendarmeriebeamten auf dem Lande. Der Staatsanwalt müsse sich gegenüber der organisierten Kriminalpolizei darauf beschränken, Ersuchen an die Kriminalpolizeibehörden zu stellen, dürfe aber nicht einzelnen bestimmten Beamten der organisierten Kriminalpolizei Weisungen erteilen, die die Vorgesetztenstellung im Behördenaufbau der Kriminalpolizei beeinträchtigen. Wenn der Staatsanwalt die Hilfe der organisierten Kriminalpolizei benötige, so solle er ihr die Aufgaben stellen, die Lösung im einzelnen, insbesondere die Anwendung der kriminaltechnischen Mittel müsse Sache der Kriminalpolizei sein. Gegenüber der nichtorganisierten Kriminalpolizei, die kriminalpolizeiliche Aufgaben nur nebenbei erledige, könnten dem Staatsanwalt weitergehende Befugnisse eingeräumt werden.

3. Die Polizei anerkenne, daß der Staatsanwalt in der Lage sein müsse, als Leiter des Vorverfahrens in die polizeiliche Aufklärung einzugreifen. Es müsse aber dafür gesorgt werden, daß die polizeitaktischen und technischen Erfahrungen der Kriminalpolizei voll zur Geltung kommen. Vor allem müsse verhindert werden, daß junge Staatsanwälte ohne kriminaltechnische Erfahrung zur Unzeit durch unsachgemäße Weisungen die polizeiliche Aufklärung stören.

Herr MinRat Dr. Zindel stellte in Aussicht, daß in den nächsten Tagen eine schriftliche Stellungnahme des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei eingehen werde⁷.

[2] Über die Zulässigkeit der Haft, die die Polizei anordnet, entscheidet auf Antrag des Betroffenen der Staatsanwalt des Bezirks, in dem der Unbekannte festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird. Die Akten werden spätestens am dritten Tage nach der Stellung des Antrags dem Staatsanwalt zur Entscheidung vorgelegt.

[3] Die Haft darf die Dauer von zwei Wochen nicht übersteigen. Verzögert sich die Feststellung der Person des Unbekannten, weil er unwahre oder gröblich entstellte Angaben über seine Person macht oder Angaben verweigert, so kann der Staatsanwalt die Haft um weitere zwei Wochen verlängern; dasselbe gilt, wenn Nachforschungen im Ausland nötig werden.

[4] Die §§ 190 [Haftbefehl], 191 [Bekanntgabe des Haftbefehls], 193 [Nachricht von der Verhaftung], 196 bis 198 [Überwachung der Haftdauer, Haftunfähigkeit und Aufhebung des Haftbefehls], 201 [Vollzug der Untersuchungshaft] gelten entsprechend; die Entscheidungen nach § 201 trifft der zuständige Staatsanwalt. Der Festgenommene wird über die zulässigen Rechtsbehelfe belehrt.“ – R 3001/21038, Bl. 189–250, hier 220; QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSII. Abt., Bd. 1, S. 105–163, hier 133.

⁵ In der Anschlußbesprechung am 9. 2. 1938 übermittelte dann MR Zindel als Forderung Himmlers: „Die StVO soll polizeiliche Befugnisse nur insoweit regeln, als es für das konkrete Strafverfahren von Bedeutung ist, also die polizeiliche Tätigkeit, die sich aus dem Verdacht der einzelnen Straftat entwickelt, von der Anzeige bis zur Anklage. Das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wird von dieser Regelung erfaßt. Dagegen darf die übrige Tätigkeit der Polizei von der StVO nicht berührt werden; so seien beispielsweise die Fragen der Vorbeugungshaft und Schutzhaft allein Gegenstand des zu schaffenden Polizeirechts.“ R 3001/21038, Bl. 271–274.

⁶ Zur Neuorganisation der Kriminalpolizei unter Führung des Reichskriminalpolizeiamts (seit Juli 1937) s. WILHELM, Polizei, S. 81–83; GÖTZ (o. Anm. 3) S. 1027.

⁷ Diese nicht bei den Akten, die Referentenbesprechung wurde aber am 9./10. 2. 1938 in erweitertem Kreis fortgesetzt; s. R 3001/21038, Bl. 271–280. In der Sitzung der Strafprozeßkommission zur Eröffnung der 2. Lesung des Entw. der StrafverfahrensO am 4. 5. 1938 trug Polizeipräs. Klaiber die Forderungen des RFSSChDP im Sinne vorstehender Festlegungen vor; s. QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSIII. Abt., Bd. 2, 2. T., S. 473f.

[...] ⁸

Sch[afheutle] 3. [2.]

⁸ Enth. Einladungsschreiben an Klaiber, Hoche, Zindel und Nebe zur Teilnahme an den Sitzungen der Strafprozeßkommission;
R 3001/21038, Bl. 268f.

Zitierhinweis

Nr. 27 Besprechung im Reichsjustizministerium vom 1. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d027>